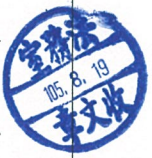


照會單

敬會	法務室法律諮詢暨訴訟科						
主辦單位	客群經營部資料探勘科						
主旨	請協助評估公司「蒐集 Facebook 公開資訊」及「運用客戶聯絡資訊抓取 FB ID」之可行性。						
說明	一、為進一步瞭解公司既有及潛在客戶，擬運用爬蟲技術(Web Crawler)，蒐集相關資訊。(48) 二、依「金融監督管理委員會非公務機關個人資料檔案安全維護辦法個人資料保護法」評估，如其他法條可能有疑慮，惠請貴科一併協助確認。						
法律問題	敬請協助評估下述事項之可行性： - 運用公司客戶既有聯絡資訊(手機號碼及 Email 帳號)，至 Facebook 平台搜尋，比對出客戶之 FB ID。 - 蒐集國壽 61 萬粉絲及既有客戶於 Facebook 平台之公開資訊(如附件)，並將資料存放至公司內部資料庫，以利描繪客群之興趣及偏好，提供差異化行銷方案。						
呈核	協 理		經 理		承 辦	分 機	#7125
處理情形	處 理 情 形 本室意見如附件。  						
呈核	協 理		經 理		承 辦	分 機	

法務室意見

- 一、按「非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：…三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。…」、「非公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。…」個人資料保護法(下稱個資法)第 19 條第 1 項第 3 款及第 20 條第 1 項定有明文。
- 二、次按「要保書之聲明事項係要保人或被保險人之授權及同意事項，其內容如下：…(三) 本人(被保險人、要保人)同意(保險公司)就本人之個人資料，於「個人資料保護法」所規定之範圍內，有為蒐集、處理及利用之權利。…」人身保險要保書示範內容及注意事項第 11 點第 3 款定有明文。第按公司於保險單中之「個人資料保護法應告知事項」第一點「蒐集之目的」包括「人身保險」。
- 三、查 貴單位擬運用公司保戶既有聯絡資訊(手機號碼及 Email 帳號)，至 Facebook 平台蒐尋、比對客戶之 Facebook ID，並蒐集及分析客戶於該平台之公開資訊，以利提供差異化之行銷方案(應屬提供人身保險服務之目的範圍內)，依前揭個資法規定，公司蒐集保戶自行公開於 Facebook 平台之個人資料，且目的係為日後提供差異化之客戶服務，應尚無適法性之疑慮。
- 四、惟該平台之公開資訊是否真實，提請 貴單位注意評估，以免影響差異化分析的結果。



附件、蒐集 FB 個人公開資訊

項目	內容				
名稱	臉書 ID	姓名			
基本資料	生日	現居地點	親屬關係	性別	感情狀態
學歷與工作經驗	工作地點	公司名稱	學歷資料		
聯絡資訊	電話	Email	網站		
其他資訊	打卡地點	說讚的內容			

(範例如下圖)

預訂美好用餐時光 再享優惠

Alex Chen

Add Friend Follow Message

Timeline About Friends 2 Mutual Photos More

About

To see what he shares with friends, send him a friend request.

You and Alex have 2 mutual friends

Follow

Overview

Work and education

Places He's Lived

Contact and basic info

Family and relationships

Details About Alex

Life events

Co-Founder/CEO at EZTABLE Inc.
Past: Deutsche Bank

Studied Math-Applied Science Actuarial Science at UCLA
Past: UCLA and National Taichung First Senior High School

Lives in Taipei, Taiwan
From Changhua

ac.hl (Snapchat)
ACpush (LinkedIn)
ACpush (Twitter)
EZTABLEtw (YouTube)
ACpush (Instagram)
EZTABLE01 (LINE)
<http://www.eztable.com/>